



ANALISTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
MARCELO RIBEIRO
AULA 6

ROTEIRO DE AULA

Tema: **TEORIA GERAL DOS RECURSOS**

SUMÁRIO GERAL:

1. CONCEITO - INSTRUMENTO PROCESSUAL: NATUREZA JURÍDICA
2. VOLUNTARIEDADE: CARACTERÍSTICA
3. INTERESSE RECURSAL
4. LEGITIMIDADE
5. OBJETO
6. FINALIDADE
7. MÉRITO RECURSAL

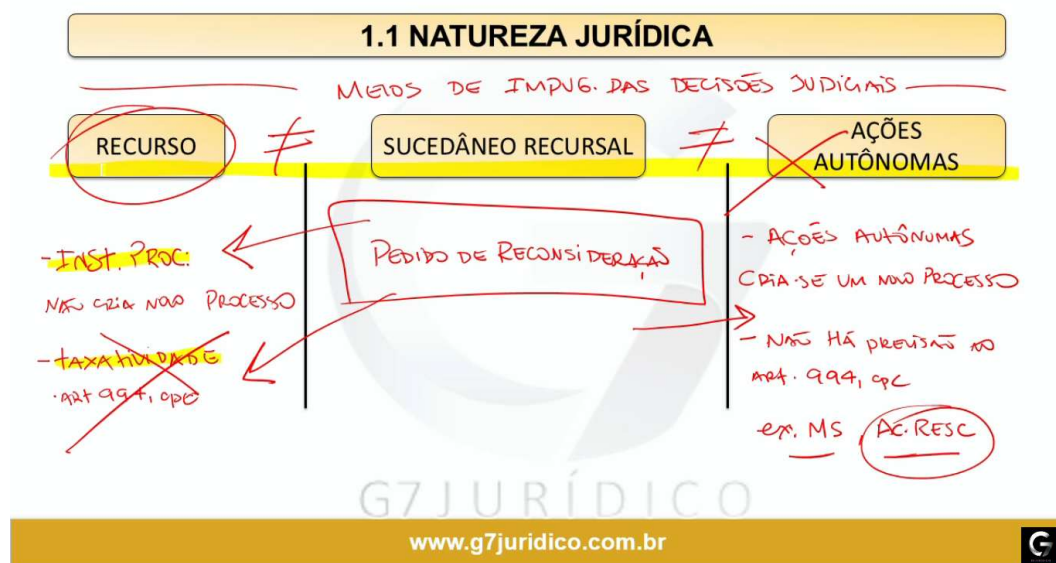
1. CONCEITO

- Instrumento processual, posto voluntariamente à disposição das partes, terceiro ou MP; que tenham sofrido gravame com a decisão judicial; a fim de obter sua: reforma, invalidação, esclarecimento ou integração; com solicitação expressa de que nova decisão seja proferida.

1.1 INSTRUMENTO PROCESSUAL (natureza jurídica)

- Meios de impugnação da decisão judicial é um gênero com as três espécies abaixo
- RECURSO: TAXATIVIDADE (rol previsto no 994 do CPC, apenas) / **NÃO** CRIA NOVO PROCESSO (decisão revista no mesmo processo em que foi proferida).
- AÇÕES AUTÔNOMAS: CRIAM NOVO PROCESSO (começa com PI) / **NÃO** FIGURAM NO ROL DOS RECURSOS (ART. 994, CPC). ex. MS e ação rescisória

- SUCEDÂNEO RECURSAL: NÃO FIGURAM NO ROL DOS RECURSOS (ART. 994, CPC) / NÃO CRIAM PROCESSO NOVO (NÃO SÃO AÇÕES AUTÔNOMAS). EX: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.



1.2 VOLUNTÁRIO

- não confundir com o reexame necessário
 - Sinônimo: duplo grau obrigatório; recurso de ofício (ex officio)
 - Traduz uma prerrogativa do Poder Público, para que a decisão proferida em primeira instância, não produza efeitos até ser confirmada pelo poder competente
 - ex. sentença de primeiro grau na justiça federal condenando a União; a parte não pode executar; essa decisão deve ser revista em segundo grau (TRF)
 - Atenção para as exceções do §3º e §4º, não submete ao reexame

▪ Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 4º **Também não se aplica** o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. [obs. veja que a própria Administração reconhece que a decisão está correta, não teria sentido recorrer]

§ 3º **Não se aplica** o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

1.3 INTERESSE RECURSAL

▪ Haverá interesse recursal sempre que a decisão do recurso ou da decisão proferida pelo julgamento do recurso puder ser mais favorável do que a anteriormente proferida

▪ GRAVAME

- Por uma decisão judicial

▪ POSSIBILIDADE DE OBTER UMA DECISÃO MAIS FAVORÁVEL e PRIMAZIA DO MÉRITO

- ex. ação de cobrança arquivada por decisão sem resolução de mérito; veja que não houve gravame; se houver prescrição dessa ação, o réu pode recorrer para buscar a sentença com resolução de mérito de reconhecimento da prescrição

Bloco 2

- COISA JULGADA NA AÇÃO POPULAR

- ex. cidadão propõe AP para condenação por desvio de verba pública; se o pedido for improcedente por falta de prova, não há coisa julgada material; o gestor teria interesse em recorrer para alcançar uma decisão benéfica, como para alterar a fundamentação dizendo que não houve lesão (geraria coisa julgada material)

- COISA JULGADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

- Art. 18, Lei Nº. 4717/65. (AP): A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível "erga omnes", exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

X

- Art. 16. Lei Nº 7347/85. (ACP): A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

- Veja que são hipóteses em que se recorre para alterar a fundamentação e não o dispositivo da sentença (como normalmente se recorre)

1.4 LEGITIMIDADE

- PARTES do processo (ex. autor, réu, assistente após ingressar no processo)

- TERCEIRO INTERVENIENTE (ex. recurso de terceiro prejudicado; não é igual a assistência recursal)

- em ambos os casos o terceiro ingressa para ser parte no processo

- na assistência recursal há auxílio ao autor ou réu

- no recurso de terceiro prejudicado ingressa por interesse próprio

- obs. hoje, admite-se ingresso de terceiro prejudicado ou para evitar o prejuízo (interesse jurídico: demonstrar o potencial gravame da decisão)

- MINISTÉRIO PÚBLICO

- MP pode recorrer como parte (autor) – ex. ACP – estando na primeira hipótese de legitimidade

- MP pode recorrer como fiscal da ordem jurídica

- AMICUS CURIAE:

- Duas hipóteses de legitimidade
- Embargos de declaração
- Recurso da decisão que julga o IRDR (a decisão aqui é um acórdão: Resp ou RE; STJ e STF respectivamente)

▪ **Art. 996.** O recurso pode ser interposto pela parte vencida, **pelo terceiro prejudicado** e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar **a possibilidade de a decisão** sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial **atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.**

▪ **Art. 138.**

§ 1º **A intervenção** de que trata o caput **não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos**, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.

§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae .

§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.

▪ **STJ:** A interpretação atribuída ao artigo 138 do CPC/2015 por esta Corte de Justiça é no sentido de que é irrecorrível "qualquer decisão a respeito da intervenção de terceiro como amicus curiae".

1.5 OBJETO

▪ **Arts. 203 a 205.**

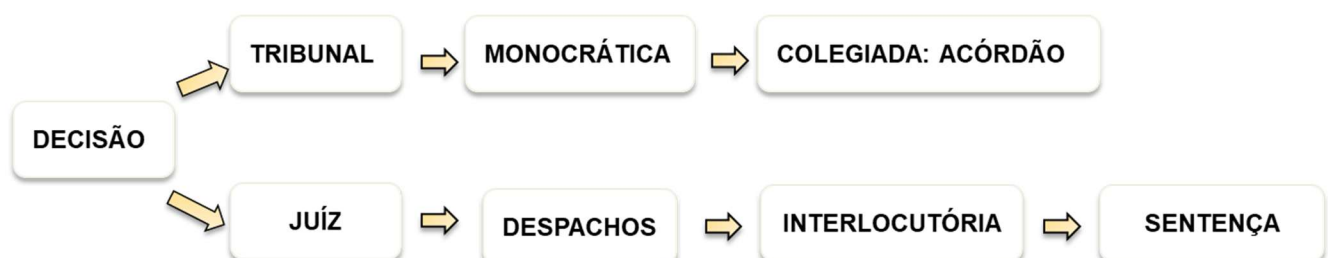
▪ ~~Despachos.~~ (Sem carga decisória, não sendo objeto do recurso;) (obs. o despacho inicial: cite-se, possui carga decisória – juízo de admissibilidade da PI)

▪ Decisões interlocutórias. (Juiz singular) (conceito por exclusão: tudo que não é sentença)

▪ Sentença. (Juiz singular) (requisito para caracterizar sentença: respeitar o art. 485/487 e ter aptidão para encerrar o módulo processual)

▪ Decisões monocráticas. (órgão colegiado – presidente, vice-presidente ou relator)

▪ Decisões colegiadas. (órgão colegiado – acórdão: tribunal ou turma recursal)



1.6 FINALIDADES

▪ REFORMA:

- erro de julgamento (error in judicando)
- ex. pede-se dano moral; juiz decide dizendo que houve mero aborrecimento (improcedente); no recurso, buscará a reforma
- a decisão do tribunal substitui a sentença
- recursos em geral

▪ INVALIDAÇÃO:

- erro de procedimento (error in procedendo)
- ex. decisão proferida sem o art. 489 do CPC – nula por ausência de fundamentação
- a decisão do tribunal é uma ordem para que nova sentença seja proferida
- recursos em geral

▪ ESCLARECIMENTO:

- suprir obscuridade ou contradição
- obscuridade: termos não compreensíveis
- contradição: termos que se contradizem ou há falta de compatibilidade entre premissa e conclusão (ex. juiz acolhe toda premissa, mas julga improcedente)
- embargos de declaração

▪ INTEGRAÇÃO:

- dirimir omissão
- ex. juiz somente se manifesta sobre um de dois pedidos
- embargos de declaração
- ex. sentença julga pedidos procedentes, mas não se manifesta sobre honorários advocatícios; se não utilizar ED, pode-se propor ação autônoma para estipulação dos honorários (STJ entendia que essa ação autônoma não era possível por violar a coisa julgada; contudo, o CPC permite expressamente)

▪ Evitar a preclusão

- enquanto estiver recorrendo, evita-se a preclusão

▪ Evitar a coisa julgada

- enquanto estiver recorrendo, evita-se a coisa julgada

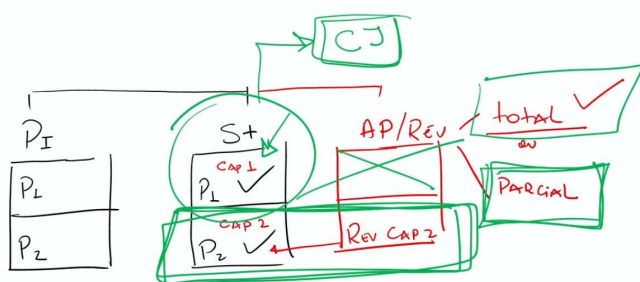


Bloco 3

1.7 MÉRITO RECURSAL (SOLICITAÇÃO EXPRESSA)

▪ NÃO HÁ PEDIDO IMPLÍCITO NO RECURSO.

- o recurso deve ser expresso
- se o réu recorrer apenas de um pedido, entende-se que ele concorda com o que não recorreu
- recurso total: impugna tudo que é possível (todos os capítulos da sentença)
- recurso parcial: se atacar apenas parte do que é possível (um capítulo, por exemplo)
- um capítulo da decisão pode transitar em julgado e outro ter recurso por exemplo



▪ EXTENSÃO OBJETIVA.

- a regra é que os capítulos sejam apreciados com independência
- isso depende da cumulação
- ex. sucessão: paternidade e alimentos → cumulação própria; ambos são julgados procedentes; o réu recorre apenas do capítulo 1 (paternidade); o Tribunal dá provimento ao recurso; veja que o capítulo 2 depende do 1 para existir (alimentos depende da paternidade): mesmo em recurso parcial, diante da precedência lógica, o capítulo 2 também é anulado

▪ EXTENSÃO SUBJETIVA.

- ex. litisconsórcio unitário; MP propõe ação de anulação de casamento; litisconsórcio passivo unitário (juiz não pode entregar decisões diferentes); apenas o marido recorre; veja que, mesmo a esposa não recorrendo, o

recurso abrange ambos; se o recurso for provido, marido e esposa são atingidos pelos efeitos, mesmo que só um tenha recorrido

PRINCÍPIOS RECURSAIS

1. PRINCÍPIOS

1.1 Taxatividade (994)

1.2 Singularidade.

1.3 Fungibilidade.

1.4 Convertibilidade (art. 1032 e 1033).

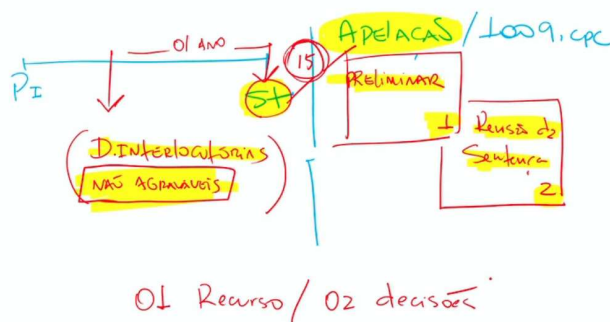
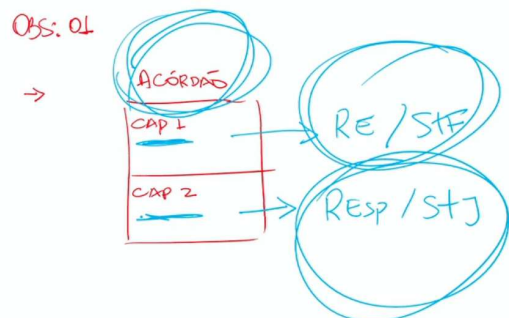
1.1 TAXATIVIDADE

- obs. o rol do o CPC/73 não possuía o agravo interno – hoje tem previsão expressa e prazo de 15 dias
- obs. embargos infringentes não existem mais (embargos infringentes de alçada, na LEF, existe – veja que é lei especial e, portanto, prevalece sobre a lei geral: CPC)
- Embargos infringentes de alçada permanecem previstos em legislação especial (LEF)
- Todos os recursos têm prazo de 15 dias, salvo embargos de declaração (5 dias)
- Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:
 - I - apelação;
 - II - agravo de instrumento;
 - III - **agravo interno**;
 - IV - embargos de declaração;
 - V - recurso ordinário;
 - VI - recurso especial;
 - VII - recurso extraordinário;
 - VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;
 - IX - embargos de divergência.

1.2 SINGULARIDADE

- Uma decisão somente pode ser atacada por um único recurso (regra)
- Exceção 1: acórdão, com dois capítulos – um capítulo pode ser impugnado por Resp (ao violar lei federal) e outro por RE (ao violar a CF) - uma decisão combatida por dois recursos
- Exceção 2: apelação combatendo sentença e decisões interlocutórias não agraváveis (duas decisões, combatidas por um recurso)
- **Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.**

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e **devem ser suscitadas em preliminar de apelação**, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.



1.3 FUNGIBILIDADE

- Diante da dúvida objetiva, pode-se sustentar a fungibilidade (se o tribunal entender que não é cabível o recurso A, que o receba como se fosse o recurso B)
- 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º.
- Aplicação prática: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

§ 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de

1.4 CONVERTIBILIDADE

- Fungibilidade mais específica e relacionada ao Resp e ao RE
- ex. interpõe um Resp para combater um acórdão por violação à lei federal; no STJ, o ministro entende que há violação à CF; diante da necessidade da observância de repercussão geral no RE, o recorrente deve ser intimado para promover a adequação para conversão em RE

- **Art. 1.032.** Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional.

Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça.

- **Art. 1.033.** Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.

Bloco 4

EFEITOS RECURSAIS

2. EFEITOS RECURSAIS

2.1 DEVOLUTIVO

2.2 SUSPENSIVO

2.3 REGRESSIVO

2.4 INTERRUPTIVO

2.5 TRANSLATIVO

obs. os efeitos decorrem da decisão e não do recurso, mas para fins didáticos se utiliza a nomenclatura efeitos recursais

2.1 DEVOLUTIVO

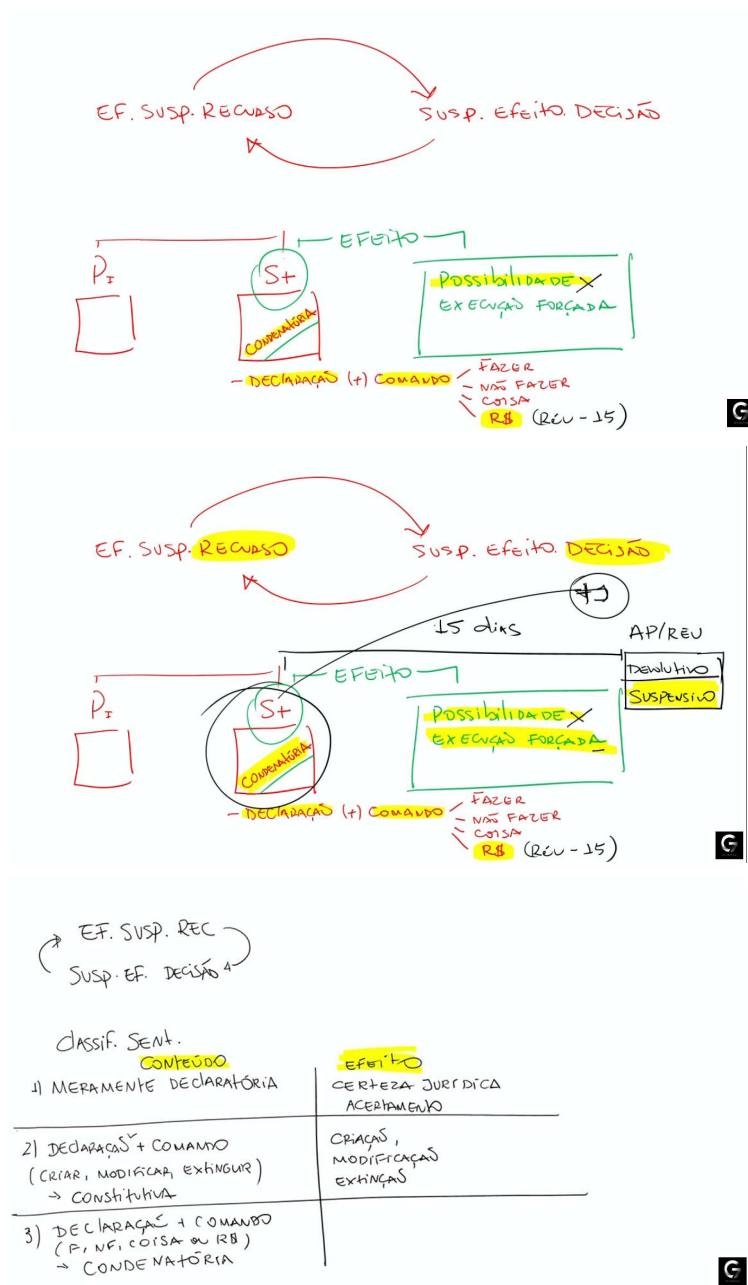
- Enviar/encaminhar/remeter
- Todo recurso tem efeito devolutivo
- Normalmente, envia para um órgão distinto e superior
- Também haverá efeito devolutivo na perspectiva horizontal (ED)
- Extensão –horizontal- (recurso total ou parcial) (§1º)
- Total é o recurso pleno: abrange todos os capítulos
- Parcial: restringe a revisão à determinado capítulo da decisão
- Profundidade (vertical): remete aos fundamentos (§2º)
- Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

2.2 SUSPENSIVO

- Suspende os efeitos da decisão
- Alguns recursos possuem esse efeito (ex. apelação, em regra, possui efeito suspensivo e devolutivo na origem)
- Os que não possuem, podem adquirir mediante requerimento
- ex. sentença condenatória: efeito –possibilidade de execução forçada; recurso: apelação; suspende a possibilidade de execução forçada até o Tribunal julgar a apelação
- ex. sentença que condena em alimentos; a apelação nesse caso não terá efeito suspensivo



2.3 REGRESSIVO

- Possibilita a retratação
- Apelação goza de efeito regressivo em duas hipóteses:
 - juiz entrega sentença terminativa/processual do art. 485 – todos os casos cabem retratação
 - improcedência liminar prima facie – art. 332

- obs. veja que nesse último caso, o réu é citado para apresentar contrarrazões no processo

ex. PI – juiz julga improcedente com base no art. 332; autor recorre com apelação, possibilitando ao juiz a retratação (efeito regressivo) – se o juiz se retratar, o processo segue normalmente, citando-se o réu e seguindo o procedimento comum;

caso o juiz não se retrate, a apelação vai ao tribunal e o autor pede que a sentença de improcedência não seja mantida – o réu ingressa no processo, a partir da **citação** (convocação do réu para ingressar no processo), **APRESENTANDO** contrarrazões ao recurso (paridade das armas: já que o autor se manifestou, o réu também tem que ser ouvido)

Se o autor não apelar da decisão de improcedência liminar o processo se encerra – coisa julgada – INTIMA-SE o réu apenas para ciência

○ **Art. 332**

§ 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias.

§ 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

○ **Art. 485**

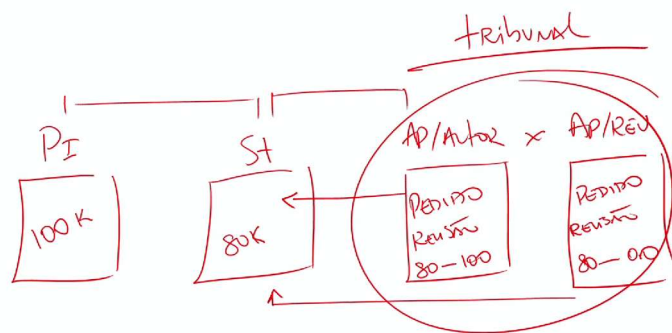
§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

2.4 INTERRUPTIVO

- Próprio de ED
- A mera interposição dos embargos interrompe o prazo de interposição dos recursos
- ex. réu interpõe ED no 5º dia pós a sentença; o prazo de apelação é interrompido; no 10º dia sai a decisão sobre os embargos; o prazo conta do zero para a apelação

2.5 TRANSLATIVO

- Permite que o julgador conheça da norma de ordem pública
- Apelação goza desse efeito
- Tudo que poderia ter sido reconhecido de ofício na primeira instância, mas não foi, poderá ser em tribunal diante do efeito translativo



JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

3. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

3.1 NATUREZA JURÍDICA

- juízo preliminar ao mérito
- exercido antes do juízo de mérito
- pode impedir que chegue no núcleo (se for negativo)
- sobre as exigências formais

3.2 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E JUÍZO DE MÉRITO

- admissibilidade: feito sobre as exigências formais
- mérito: feito sobre o pedido
- conhecer o recurso: expressão utilizada no juízo de admissibilidade
- prover o recurso: expressão utilizada no juízo de mérito
- 3.3 SISTEMA DE INTERPOSIÇÃO: JUÍZO A QUO X JUÍZO AD QUEM

REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

1.1 CONCEITO

- são exigências formais que o recorrente deve observar para assegurar o juízo de mérito

Bloco 5

2.2 ESPÉCIES

- LEGITIMIDADE
- INTERESSE RECURSAL
- POSSIBILIDADE JURÍDICA
- INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO

- TEMPESTIVIDADE
- PREPARO
- REGULARIDADE FORMAL

HÁ DIREITO AO RECURSO?

1. LEGITIMIDADE
2. INTERESSE RECURSAL
3. POSSIBILIDADE JURÍDICA
4. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO

FOI EXERCIDO REGULARMENTE?

1. TEMPESTIVIDADE
2. PREPARO
3. REGULARIDADE FORMAL

- Há direito ao recurso? (Primeiro quadro) R- se sim, vai para a próxima pergunta
- Como exercer esse direito ao recurso? (Segundo quadro)

2.3 CLASSIFICAÇÃO: HÁ DIREITO AO RECURSO?

- 2.3.1 LEGITIMIDADE
- 2.3.2 INTERESSE RECURSAL
- 2.3.3 POSSIBILIDADE JURÍDICA
 - Pedido de revisão é juridicamente possível?
 - Há decisões que são irrecorríveis (impossível o pedido de revisão)

2.3.4 INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO

DESISTÊNCIA: 998, CPC

- a) É posterior à interposição do recurso.
- b) Até o início do julgamento do recurso.
- c) Expressa ou tácita.
- d) Não demanda anuência

RENÚNCIA: 998, CPC

- a) Prévia à interposição dos recursos.
- b) É irrevogável.
- c) Expressa ou tácita
- d) Não demanda anuência do recorrido

- **DESISTÊNCIA: (998, CPC).**
 - É posterior à interposição do recurso.
 - Pode ser feita até o início do julgamento do recurso.
 - Expressa ou tácita (ex. preclusão lógica).
 - Não demanda anuência do recorrido.

- **RENÚNCIA: (art. 999, CPC)**

- Prévia à interposição dos recursos.
- É irrevogável.
- Expressa ou tácita
- Não demanda anuência do recorrido.

2.4 O DIREITO DE RECORRER RESPEITOU A FORMALIDADE?

2.4.1 TEMPESTIVIDADE

2.4.2 PREPARO

2.4.3 REGULARIDADE FORMAL

2.4.1 TEMPESTIVIDADE

- Prazo temporal: 15 dias (prazo geral)
- Todo recurso tem prazo de 15 dias, salvo os ED (este possui prazo de 5 dias)
- Prazo processual – dias úteis (quando fixados em dia)
- Obs. Ato processual praticado antes da vigência do prazo é tempestivo (recurso prematuro)
- **Art. 218.** Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

§ 4º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.

- **Art. 219, NCPC:** Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.



2.4.2 PREPARO

- Modalidade de taxa para o STJ
- Nem todo recurso demanda preparo
- Isenção objetiva: o legislador nomeia o recurso que não demanda preparo (ex. ED)

- Isenção subjetiva: a isenção é conforme o indivíduo (ex. gratuidade da justiça, MP, DP)
 - Deserção: recurso desprovido de preparo (não tem o prazo de 5 dias expresso; prazo determinado pelo juiz; se o juiz não disser, será 5 dias)
 - Recolhimento parcial (insuficiência do preparo): cabe complementação em 5 dias
 - Ausência de recolhimento: cabe recolher em dobro
 - **Art. 1.007.** No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
- § 2º** A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
- § 4º** O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
- note que no caso de inexistência, não há prazo legal, sendo estabelecido pelo juiz. Caso este não estabeleça, usa-se o prazo de 5 dias



2.4.3 – Regularidade formal:

- Depende de cada espécie recursal
- Cada recurso tem sua exigência
- Verificados conforme o estudo em espécie

QUESTÕES

Nos termos do Código de Processo Civil, contra os despachos do juiz, em regra:

A) Cabe apelação (1009)

B) Não cabe recurso. (—)

C) Cabe agravo de instrumento (1015 + tax. mitigada)

D) Cabe embargos de declaração (1022)

→ ~~DECISÃO~~ (GRANDE)

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com.br



QUESTÕES

Sobre Recursos no Novo Código de Processo Civil, é CORRETO afirmar:

A) A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

B) O recurso pode ser interposto apenas pela parte vencida

C) A renúncia ao direito de recorrer depende da aceitação da outra parte

D) É obrigatório o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos

Gabarito: A

Com relação ao direito de recorrer, assinale a alternativa correta:

A) A renúncia ao direito de recorrer depende da aceitação da outra parte

B) A parte que aceitar a decisão poderá recorrer, se ainda no prazo recursal

C) Dos despachos cabem os recursos de agravo de instrumento ou embargos de declaração

D) A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida.

Gabarito: D